RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.630.118 GOIÁS

REGISTRADO	**: MINISTRO PRESIDENTE**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
RECDO.(A/S)	: ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	: BRUNO FERNANDES DA SILVA

DECISÃO:

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.

O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

O acórdão recorrido ficou assim ementado:

> DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO (ART. 42, III, DO DECRETO-LEI 3.688/41). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia em desfavor de Robson Araújo de Oliveira pela prática, em tese, da contravenção penal prevista no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais. Consta na inicial acusatória que no dia 13 de março de 2025, às 17h55, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, perturbou o sossego alheio ao abusar de instrumentos sonoros e/ou sinais acústicos. Segundo o órgão de acusação, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação de sossego na quadra 76, Lote 17, Casa C, em Águas Lindas de Goiás e, ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pela vítima Flávio Henrique Gomes Silvano, que relatou que seu pai, em estado terminal, encontra-se sob seus cuidados em sua residência e que há anos sofre com a perturbação causado pelo seu vizinho, ora denunciado, devido ao uso de som automotivo em volume excessivo. Relatou o Parquet que a vítima disse ter

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 58FA-25AE-2614-387F e senha 56BD-60A2-34D0-9B5E

registrado diversas ocorrências contra o suposto autor do fato, mas o comportamento perturbador persistiu. A pretensão acusatória foi acolhida pelo juízo de origem. Irresignado, o réu interpôs apelação. Defendeu a sua absolvição, sob fundamento de que a conduta prevista no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais exige a menção ou identificação da vítima perturbada, o que não se verificou. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne do litígio reside na prática, pelo apelante, da conduta prevista no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritária, para que seja configurada a contravenção do artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, deve a perturbação do sossego atingir uma multiplicidade de indivíduos. Isso porque a contravenção prevista no art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/41 é delito contra a paz pública, somente se caracterizando quando há a perturbação de uma coletividade, de um número indeterminado de pessoas, ao passo que o incômodo proposital a uma pessoa pode configurar a contravenção do art. 65 do mesmo diploma legal, cujo objeto jurídico é a tranquilidade alheia, desde que realizada por acinte reprovável. 4. No caso em análise, o Ministério Público indicou apenas uma suposta vítima pela ação apontada como ilegal, que não é suficiente para a configuração do delito imputado ao apelante, já que não demonstrada uma perturbação que atingiu uma multiplicidade de indivíduos. Embora a suposta vítima, Flávio Henrique Gomes Silvano, tenha afirmado, em audiência de instrução e julgamento, que a conduta do denunciado atentou contra outros indivíduos, não há prova da multiplicidade de vítimas e da ofensa à paz pública. 5. Não se mostra plausível a condenação do réu sem provas robustas da materialidade da infração, sobretudo ante a ausência de testemunhas – foi ouvida apenas a suposta vítima e um dos policias militares que participou da ocorrência – que tenham realizado eventual reclamação à polícia ou que declarassem tenham se sentido perturbadas com eventual

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 58FA-25AE-2614-387F e senha 56BD-60A2-34D0-9B5E

> barulho realizado pelo denunciado na data e horários descritos na denúncia. Portanto, a absolvição do acusado é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 6. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA para reformar a sentença objurgada e absolver o acusado Robson Araújo de Oliveira, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 7. Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, X, XI e XXXV; 6º; 93, IX; 196; e 225 da Constituição Federal.

Decido.

Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. **Gilmar Mendes**, DJe de 13/08/2010).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

> "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. **Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa.** Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido" (ARE 1183314/CE -

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 58FA-25AE-2614-387F e senha 56BD-60A2-34D0-9B5E

AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. **Dias Toffoli**, DJe de 15/04/2019).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. **MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF**. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido" (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. **Edson Fachin**, DJe de 04/03/2020).

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO" (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. **Celso de Mello**, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 29 de outubro de 2026.

Ministro **EDSON FACHIN**
Presidente
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 58FA-25AE-2614-387F e senha 56BD-60A2-34D0-9B5E